刑法04 筆記：構成要件分類（三）結果犯vs行為犯、危險犯、身分犯與己手犯

來源：刑法04 課程字幕 01:50:06 ~ 02:42:31

🕮 法條原文速查

§100（內亂罪）
意圖破壞國體、竊據國土，或以非法之方法變更國憲、顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者……
→ **著手犯**（著手即既遂）

§150（聚眾施暴罪）
公然聚眾，施強暴脅迫者……
→ 近年趨勢以**適格犯**限縮解釋

§168（偽證罪）
於執行審判職務之公署審判時或於檢察官偵查時，證人、鑑定人、通譯於案情有重要關係之事項，供前具結，而為虛偽陳述者……
→ 近年趨勢以**適格犯**限縮（「足以影響裁判結果」）

§169（誣告罪）
意圖使他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者……
→ 近年趨勢以**適格犯**限縮

§173（放火燒燬現住建築物罪）
放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物……者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。
→ **抽象危險犯**（條文無「致生公共危險」文字）

§175（放火燒燬自己物罪）
I：放火燒燬前二條以外之他人所有物，**致生公共危險**者……
II：放火燒燬前二條以外之自己所有物，**致生公共危險**者……
→ **具體危險犯**（須個案證明「致生公共危險」）

§230（血親性交罪）
與直系或三親等內旁系血親為性交者……
→ **己手犯**（不能成立間接正犯與共同正犯）

§271（普通殺人罪）
→ 一般犯（無主體限制）、結果犯、實害犯、非定式犯罪

§272（殺直系血親尊親屬罪）
殺直系血親尊親屬者……
→ **不純正身分犯**（無身分者回歸§271）

§286（妨害幼童發育罪）
對於未滿十八歲之人，施以凌虐或以他法**足以**妨害其身心之健全或發育者……
→ **適格犯**（「足以」＝介於抽象與具體危險犯之間）

§309（公然侮辱罪）
→ 行為犯（不要求具體結果發生）

實務見解速查

105 年判決——抽象危險犯可否推翻：認為抽象危險犯在個案中如能**反證**確實沒有危險，可推翻其危險推定。

近年趨勢——以適格犯限縮抽象危險犯：對偽證罪（§168）、誣告罪（§169）、聚眾施暴罪（§150）等，實務傾向要求行為須「**足以**」產生危險，而非一律推定有危險。

一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「結果犯與行為犯的區別？」	結果犯＝要求**結果發生**（殺人、傷害）；行為犯＝**不要求結果**（公然侮辱、偽證）
「行為犯是否完全無結果？」	不是。行為犯可能有事實上的結果，但法律**不以結果為要件**
「如何判斷某罪是結果犯或行為犯？」	①條文**明文規定結果**→結果犯 ②法益類型：國家/社會/名譽法益→多為行為犯；個人法益→多為結果犯
「抽象危險犯與具體危險犯的區別？」	抽象＝**行為即推定有危險**（§173 無「致生公共危險」）；具體＝**須個案證明危險**（§175 有「致生公共危險」）
「適格犯（適性犯）是什麼？」	介於兩者之間，條文出現**「足以」**（§286「足以妨害身心健全發育」）
「抽象危險犯可否個案推翻？」	105 年判決認為**可以**；近年趨勢以**適格犯限縮**解釋
「純正身分犯 vs 不純正身分犯？」	純正＝**無身分不成罪**（貪汙罪）；不純正＝**無身分論基本罪**（§272→§271）
「純正身分犯，無身分者參與怎麼辦？」	**當作有身分**，一起論罪（§31 I）
「不純正身分犯，無身分者參與怎麼辦？」	**回歸基本構成要件**論罪（§31 II）
「已手犯的特徵？」	不能成立**間接正犯**與**共同正犯**，只能論直接正犯或共犯
「著手犯是什麼？」	**著手即既遂**（如§100 內亂罪，極罕見）

一、第五組：結果犯 vs 行為犯

基本概念

比較項目	結果犯	行為犯
定義	構成要件要求**結果發生**	構成要件**不要求結果**
既遂時點	結果發生時	行為完成時
因果歸責	**須審查**因果關係與客觀歸責	**不須**審查
典型例子	殺人（§271）、傷害（§277）、毀損（§354）	公然侮辱（§309）、偽證（§168）

判斷方法

```
某罪是結果犯或行為犯？
├── 條文明文規定結果 → 結果犯
│     例：殺人罪「致人於死」
│
└── 條文未規定結果 → 看法益類型
      ├── 國家法益 → 多為行為犯（偽證、內亂）
      ├── 社會法益 → 多為行為犯（公共危險）
      ├── 名譽法益 → 多為行為犯（公然侮辱）
      └── 個人法益 → 多為結果犯（殺人、傷害、毀損）
```

二、第六組：實害犯 vs 危險犯

三種危險犯

```
犯罪對法益的危害程度
├── 實害犯：法益「實際受損」才成立（殺人→人死亡）
│
└── 危險犯：法益「有危險」就成立
    ├── 抽象危險犯（≈行為犯）
    │   └── 做了行為 → 立法推定有危險 → 成立
    │       條文特徵：無「致生公共危險」
    │       例：§173 放火燒現住建築物
    │
    ├── 具體危險犯
    │   └── 做了行為 → 須個案證明確實有危險 → 才成立
    │       條文特徵：有「致生公共危險」
    │       例：§175 放火燒自己物致生公共危險
    │
    └── 適格犯（適性犯）
        └── 介於抽象與具體之間
            條文特徵：有「足以」
            例：§286 凌虐「足以」妨害身心健全發育
```

放火罪的比較（抽象 vs 具體）

條文	行為	危險犯類型	判斷依據
§173	放火燒**現住建築物**	**抽象危險犯**	條文**無**「致生公共危險」
§175	放火燒**自己物**	**具體危險犯**	條文**有**「致生公共危險」

適格犯（適性犯）的興起

適用條文	「足以」要件	說明
§286	足以妨害身心健全發育	虐童罪的典型適格犯
§168（趨勢）	足以影響裁判結果	近年以適格犯限縮偽證罪
§169（趨勢）	足以影響偵查/審判	近年以適格犯限縮誣告罪
§150（趨勢）	足以造成公共危險	近年以適格犯限縮聚眾施暴

抽象危險犯可否推翻？

立場	結論
傳統見解	不可推翻（立法推定）
105 年判決	**可以**個案反證推翻
近年趨勢	不直接推翻，而是以**適格犯重新定性**來限縮

三、第七組：定式犯罪 vs 非定式犯罪

比較項目	定式犯罪	非定式犯罪
定義	構成要件限定**行為方式**	構成要件**不限**行為方式
舉例	舊§285 傳染花柳病罪（限「姦淫或猥褻」方式）	殺人罪（任何手段皆可）
因果歸責	通常**不須**審查	結果犯 → **須審查**

> **區別實益**：只有**非定式犯罪的結果犯**才需要做因果關係與客觀歸責的審查。定式犯罪或行為犯通常不需要。

四、第八組：一般犯、身分犯、己手犯

基本分類

```
行為主體有無限制？
├── 一般犯：任何人都可犯（殺人、傷害、竊盜）
│
├── 身分犯：須特定身分
│    ├── 純正身分犯（構成身分犯）
│    │    └── 無身分 → 根本不成罪
│    │         例：貪汙罪的「公務員」身分
│    │
│    └── 不純正身分犯（加減身分犯）
│         └── 無身分 → 仍可論基本罪名
│              例：§272 殺尊親屬 → 無身分論 §271
│
├── 己手犯：不能成立間接正犯與共同正犯
│    └── 例：§230 血親性交罪
│
└── 著手犯：著手即既遂（極罕見）
     └── 例：§100 內亂罪
```

純正身分犯 vs 不純正身分犯

比較項目	純正身分犯	不純正身分犯
身分的性質	成立犯罪不可或缺	影響罪名或刑度，但非不可或缺
無身分者做相同行為	**不成立任何此類犯罪**	成立**基本罪名**
典型例子	貪汙罪的公務員身分	§272 的直系血親卑親屬身分
無身分者參與犯罪	當作有身分，一起論罪（§31 I）	回歸基本構成要件（§31 II）

案例：純正身分犯——貪汙罪

事實

1. 甲為公家機關人事主任（公務員），收紅包安排親屬入職 → **貪汙罪**
2. 乙為私人企業人事主任，做相同事情 → **不成立貪汙罪**（私人無公務員身分）

結論

- 貪汙罪的「公務員」身分 → **純正身分犯**（無身分就不可能論貪汙）

案例：不純正身分犯——殺尊親屬

事實

1. 甲殺自己父親 → §272 殺直系血親尊親屬罪
2. 乙（無親屬關係）殺甲的父親 → **不成立§272**，但成立 **§271 普通殺人罪**

結論

- §272 的親屬身分 → **不純正身分犯**（無身分仍可論§271）

無身分者參與犯罪時的處理

身分犯類型	無身分者參與時	記憶口訣
純正身分犯	當作有身分，一起論罪	阿扁（公務員）＋阿珍（無身分）→ 阿珍也論貪汙
不純正身分犯	回歸基本構成要件	甲（子女）＋乙（陌生人）一起殺甲父 → 甲論§272，乙論§271

己手犯

特徵	說明
定義	無法成立**間接正犯**與**共同正犯**的犯罪
可成立	直接正犯、教唆犯、幫助犯
不可成立	間接正犯、共同正犯
典型例子	**§230 血親性交罪**

> **間接正犯**＝欺騙或威脅他人犯罪（被利用者無自由意思）
> **教唆犯**＝唆使有自由意思的人犯罪（被教唆者可自由決定）

著手犯

特徵	說明
定義	**著手即既遂**的犯罪
理由	若等到既遂才處罰已無實益（內亂既遂＝改朝換代）
典型例子	**§100 內亂罪**
罕見程度	刑法分則中**極為罕見**

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§100	內亂罪	著手犯
§150	聚眾施暴罪	適格犯限縮趨勢
§168	偽證罪	行為犯；適格犯限縮趨勢
§169	誣告罪	適格犯限縮趨勢
§173	放火燒現住建築物	抽象危險犯
§175	放火燒自己物致公共危險	具體危險犯
§230	血親性交罪	己手犯
§271	普通殺人罪	一般犯、結果犯、非定式
§272	殺直系血親尊親屬	不純正身分犯
§286	妨害幼童發育罪	適格犯（「足以」）
§309	公然侮辱罪	行為犯

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
105 年判決	抽象危險犯可於個案中反證推翻危險推定
適格犯限縮趨勢	偽證、誣告、聚眾施暴等，以「足以」要件限縮抽象危險犯的適用